

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6710/2538

นาง บุญสม พุทธเจริญ
นาย ถนอม โรจนพานุกร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1300, มาตรา 1382

เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่573และ574เป็นของเจ้าของคนเดียวกันได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือกันหลายทอดโดยโอนโฉนดที่ดินไขว้กันด้วยความเข้าใจผิด โจทก์เจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่573แต่ได้จดทะเบียนรับโฉนดเลขที่574ส่วนจำเลยมีเจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่574แต่ได้จดทะเบียนรับโฉนดเลขที่573จากผู้ขายแม้จะได้มีการจดทะเบียนชื่อจำเลยเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินเลขที่573แต่เมื่อการมีชื่อจำเลยในโฉนดเป็นเพราะความสำคัญผิดของจำเลยและเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้ยึดถือโฉนดไขว้กันมาตั้งแต่ต้นเช่นนี้จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วมายื่นโจทก์มาได้ไม่โจทก์ยอมให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่573แลกเปลี่ยนกับโฉนดที่ดินเลขที่574และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้ถูกต้องตรงความจริงได้

โจทก์ฟ้องว่า เดิมหลวงอาณัติจินประชาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 419, 420, 573 และ 574 รวม 4 แปลง ซึ่งเป็นที่นาติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน

ระหว่างปี 2472 ถึง 2482 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวหลายครั้ง นางเคลือบได้ซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 420 และ 573 จากผู้มีชื่อแล้วครอบครองตลอดมา โดยยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 420 และ 574 จนกระทั่งถึงแก่กรรม นางจำรัสได้รับโอนมรดกที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว และได้ครอบครองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 420 และ 573 ต่อจากนางเคลือบตลอดมา โจทก์ได้ซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจากนางจำรัสแล้วเข้าครอบครองโดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของโดยทำนาและให้ผู้อื่นเช่าทำนาตลอดมาถึงวันฟ้องเป็นเวลา 27 ปี ส่วนจำเลยมีเจตนาซื้อที่นาตามโฉนดเลขที่ 419 และ 574 จากนายมานพ นายวิสุทธิหรือวิสุทธินายรังสรรค์ นางสาวรัชดาและนางสุนี หลังจากจำเลยจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแล้วจึงทราบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 573 ที่จดทะเบียนซื้อขายกันนั้นไม่ใช่ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 ที่เจตนาซื้อการที่จำเลยมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินในโฉนดที่ดินเลขที่ 573 ก็เพราะความสำคัญผิดของเจ้าของที่ดินที่ขายแก่จำเลยซึ่งยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 573 โดยคิดว่าเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สำหรับที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 การยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 573 และ 574 ของเจ้าของที่ดินเป็นการยึดถือไขว้สับกันมาตั้งแต่ต้น โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยจดทะเบียนโอนและรับโอนเปลี่ยนโฉนดที่ดินกันให้ถูกต้องตามความเป็นจริง จำเลยไม่ยินยอม ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แก่โจทก์ โดยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวพร้อมจดทะเบียนใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดินเลขที่ 574 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยให้การว่า จำเลยมีเจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 419 และ 573 จากเจ้าของเดิม โดยเสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตก่อนจำเลยจะซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว จำเลยไม่รู้ว่าเจ้าของที่ดินคนก่อน ๆ รวมทั้งโจทก์จะครอบครองที่ดินสลับไขว้กัน จำเลยเพิ่งรับโอนที่ดินมาก่อนฟ้องเพียง 9 เดือน โจทก์จึง

ไม่ขาดอายุความการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองขึ้นอันจำเลยได้ โจทก์
ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยจดทะเบียนสับเปลี่ยนที่ดินกับโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 573 และให้จำเลยรับจดทะเบียนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 จากโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้
ให้จำเลยเป็นฝ่ายชำระทั้งหมด คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดเลขที่
573 ส่วนจำเลยมีเจตนาซื้อที่ดินตามโฉนดเลขที่ 574 แต่ได้จดทะเบียนรับโอนโฉนด
ที่ดินเลขที่ 573 จากผู้ขายโดยสำคัญผิดว่าเป็นโฉนดที่ดินของที่ดินตามโฉนดเลขที่
574 แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 573 และ 574 เป็นเจ้าของ
คนเดียวกันได้มีการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือกันมาหลายทอดโดยโอนโฉนดที่ดินไขว้
กันด้วยความเข้าใจผิด โจทก์จำเลยเจตนาซื้อที่นาไม่ได้ซื้อโฉนด แม้จะได้มีการจด
ทะเบียนชื่อจำเลยเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แต่เมื่อการมีชื่อจำเลยใน
โฉนดเป็นเพราะความสำคัญผิดของจำเลยและเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้ยึดถือโฉนดไขว้
กันมาตั้งแต่ต้นเช่นนี้ จำเลยจะอ้างว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินแปลงนี้มาโดยเสียค่าตอบแทน
และโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วมายันโจทก์หาได้ไม่ โจทก์ยอม

ให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573 แลกเปลี่ยนกับโฉนดที่ดินเลขที่ 574 และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงให้ถูกต้องตรงความจริงได้

แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยดำเนินการจดทะเบียนให้โจทก์ กับรับจดทะเบียนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ถูกต้อนั้นอาจเกิดปัญหาในชั้นบังคับคดี จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ชัดเจน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 573 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้โจทก์โดยให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินเลขที่ 574 ให้จำเลย และให้โจทก์จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนใส่ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้อนในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ให้จำเลยเป็นฝ่ายชำระทั้งหมด

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ